

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת דוד אמסלם

פ/25/2801

הצעת חוק-יסוד : הממשלה (תיקון – איסור חקירה פלילית נגד ראש הממשלה במהלך תקופת כהונתו)

1. תיקון סעיף 17 בחוק-יסוד : הממשלה¹, בסעיף 17, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ב1) (1) לא יאשר היועץ המשפטי לממשלה לחקור באזהרה ראש ממשלה מכהן, אלא בשל עבירת מין או אלימות, עבירת ביטחון או עבירת סמים, או אם דחיית החקירה עלולה לגרום לנזק ביטחוני או נזק כלכלי משמעותי ; לעניין סעיף זה –

"עבירת מין או אלימות" – כהגדרתה בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001² ;

"עבירת ביטחון" – כמשמעותה בסעיף 35 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996³, או עבירת טרור כהגדרתה בחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016⁴ ;

"עבירת סמים" – עבירה לפי פרק ג' לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973⁵.

(2) קבע היועץ המשפטי לממשלה כי עבירה פלוגית לא נחקרה עקב דחיית החקירה כאמור, לא תבוא תקופת הדחייה במניין תקופת ההתיישנות של אותה עבירה."

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 158.

² ס"ח התשס"א, עמ' 183.

³ ס"ח התשנ"ו, עמ' 338.

⁴ ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

⁵ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש מס' 27, עמ' 526.

דברי הסבר

ראש ממשלת ישראל הוא אחד התפקידים המורכבים ביותר. עליו לקבל החלטות הוות גורל בסוגיות המשפיעות על הציבור כולו, ובכלל זה מהלכים מדיניים, ביטחוניים, כלכליים וחברתיים. משכך, עליו להיות מכוון כולו לעיסוק בעניינים אלה.

בשנים האחרונות היו מספר מקרים בהם היו ראשי ממשלה טרודים בחקירות שנפתחו נגדם בשל עבירות שונות, לעתים אף בעניינים שהתרחשו עוד בטרם החלו לכהן. כדי להימנע מכך, מוצע לקבוע כי ככלל, ייחקר ראש הממשלה באזהרה במהלך תקופת כהונתו. לעיקרון זה יהיו שני סייגים. ראשית, ניתן יהיה לחקור אותו בעבירות ביטחון, אלימות, מין או סמים, שהן עבירות חמורות במיוחד. שנית, ניתן יהיה לחקור אותו גם בעבירות אחרות אם ההימנעות מחקירה במהלך תקופת הכהונה עלולה לגרום נזק ביטחוני או נזק כלכלי משמעותי, ועל כן יש דחיפות בקיומה גם במהלך הכהונה.

בצד זאת, מאחר שאין זה ראוי כי ראש הממשלה לא ייתן את הדין גם על עבירות אחרות, מוצע לקבוע כי תקופת כהונתו של ראש הממשלה לא תבוא במניין תקופת ההתיישנות של העבירה, וכך ניתן יהיה לחקור אותו בעניין לאחר תום תקופת כהונתו.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת דוד אמסלם (פ/24/3467). הצעת החוק זהה לפ/24/3467 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ' באדר התשפ"ג (13.03.2023)